

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2608/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงราย
นาย ห วัน ไกล ถิ่น กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 138

เจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้แต่งเครื่องแบบและไม่ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงาน
ตำรวจเข้าจับกุมกลุ่มเด็กวัยรุ่นโดยไม่แจ้งข้อหาแก่เด็กวัยรุ่นคนใดว่าเป็นผู้ต้องหา
และจะต้องถูกจับ กลับสั่งให้คนขับรถที่เด็กวัยรุ่นโดยสารมาขับรถไปสถานีตำรวจ จึง
ถือไม่ได้ว่ามีการจับกุมในข้อหาผู้ต้องหาเจ้าพนักงานโดยชอบ ผู้ต่อสู้ขัดขวางมิให้จับกุม
ไม่มีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกที่หลบหนีร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานตาม
กฎหมาย ในขณะที่เข้าจับจำเลยกับพวกในข้อหาผู้ต้องหาเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตาม
หน้าที่ เพื่อมิให้เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยกับพวก โดยจำเลยกับพวกใช้กำลัง
ประทุษร้ายฉุดกระชากและชกต่อยเจ้าพนักงาน เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานได้รับบาดเจ็บ
เป็นอันตรายแก่กายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 140,
295, 296, 83 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21
ตุลาคม 2519 ข้อ 4 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21
พฤศจิกายน 2514 ข้อ 3

จำเลยทั้งหกให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 140, 295, 296, 83 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 138 140 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดจำคุก 1 ปี ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ด้วย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในเบื้องต้นว่าได้มีการจับกุมพวกของจำเลยที่ 1 ในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่โดยชอบหรือไม่ ในข้อนี้โจทก์มีสืบตำรวจตรีบริหาร และสืบตำรวจโทบุญธรรม เป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 19 นาฬิกา ขณะที่สืบตำรวจตรีบริหารอยู่ข้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอเทิง มีรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีแดงบรรทุกเด็กวัยรุ่นประมาณ 20 คน เล่นมาตามถนนสายเชียงของ-เชียงคำ มาจอดอยู่กลางถนนซึ่งเป็นทางแยกและเป็นบริเวณห้ามจอดรถ สืบตำรวจตรีบริหารบอกให้ผู้ขับรถนำรถไปจอดข้างทาง คนขับรถเชื่อฟังแต่เด็กวัยรุ่นที่โดยสารมาในรถตะโกนใส่สืบตำรวจตรีบริหารว่า "ควยจับเราเรื่องอะไร แน่จริงให้ไล่จับ" แล้วคนขับก็ขับรถออกไป สืบตำรวจตรีบริหารขับรถจักรยานยนต์ตามไปทันบอกให้คนขับขับรถไปสถานีตำรวจภูธรอำเภอเทิง เด็กวัยรุ่นที่นั่งมาในรถประมาณ 10 คน กระโดดลงจากรถเข้ามาผลักกอกสืบตำรวจตรีบริหารและมีการทำชกต่อยกัน สืบตำรวจโทบุญธรรมซึ่งเห็นเหตุการณ์เข้าไปห้ามเห็นว่า ขณะที่สืบตำรวจตรีบริหารกับสืบตำรวจ

โทบุญธรรมจะเข้าจับกุมกลุ่มเด็กวัยรุ่นพวกของจำเลยที่ 1 นั้นบุคคลทั้งสองไม่ได้แต่งเครื่องแบบตำรวจและไม่ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งจะปฏิบัติตามหน้าที่แต่อย่างใด ทั้งไม่ปรากฏว่าได้แจ้งข้อหาแก่เด็กวัยรุ่นคนใดว่าเป็นผู้ดูหมิ่นและจะต้องถูกจับ กลับสั่งให้คนขับรถที่เด็กวัยรุ่นโดยสารมาขับรถไปสถานีตำรวจ จึงถือไม่ได้ว่ามีการจับกุมในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยชอบ ดังนั้น แม้จะฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ต่อสู้ขัดขวางมิให้สืบทำรวจตรึงบริหารกับสืบทำรวจโทบุญธรรมเข้าจับกุมพวกของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ก็ไม่มีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่

ปัญหาที่จะวินิจฉัยต่อไปคงมีว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานร่วมกับพวกที่หลบหนีทำร้ายร่างกายพลตำรวจเซนต์และสืบทำรวจโทบุญธรรมหรือไม่ โจทก์มีพลตำรวจเซนต์ สืบทำรวจโทบุญธรรม สืบทำรวจตรึงบริหารและพลตำรวจสวัสดิ์เป็นประจักษ์พยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า เห็นจำเลยที่ 1 กระชากคอเสื้อพลตำรวจเซนต์ แล้วชกที่หน้าพลตำรวจเซนต์ 1 ที่ พลตำรวจเซนต์เข้ากอดปล้ำกับจำเลยที่ 1 ทั้งสองคนตกลงไปที่ร่องน้ำข้างถนน แต่นายคำไพ บุญสุระ ประจักษ์พยานโจทก์อีกปากหนึ่งกลับเบิกความว่า เห็นจำเลยที่ 1 เซกกลางตกลงไปที่ร่องน้ำข้างถนน โดยมีเจ้าพนักงานตำรวจแต่งเครื่องแบบคนหนึ่งตามลงไปใช้มือตึงคอเสื้อจำเลยที่ 1 แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งชกไปหน้าจำเลยที่ 1 ประมาณ 3 ที พยานตะโกนร้องห้าม เจ้าพนักงานตำรวจจึงหยุดแล้ววิ่งขึ้นมาจากร่องน้ำ เห็นว่า คำเบิกความของพยานโจทก์ขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัด คำเบิกความของนายคำไพนั้นเจือสมซ่อนนำสืบของจำเลยที่ 1 นายคำไพเป็นพยานคนกลางไม่มีส่วนได้เสียกับคู่ความฝ่ายใด จึงเชื่อได้ว่านายคำไพเบิกความไปตามความจริงตามคำเบิกความของนายคำไพนี้ไม่ปรากฏว่าเห็นจำเลยที่ 1 ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานตำรวจแต่อย่างใด จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสองดังกล่าวข้างต้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

องค์ประกอบภายในของความผิดฐานต่อสู้อย่างโจ่งแจ้งพนักงานคือ เจตนากล่าวคือผู้กระทำความผิดรู้ว่าผู้ที่ตนต่อสู้อย่างโจ่งแจ้งนั้นเป็นเจ้าพนักงาน หรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายและตนต้องการต่อสู้หรือขัดขวางผู้นั้น จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ เนื่องจากขณะจับกุมเจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้แต่งเครื่องแบบและไม่ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ผู้ถูกจับกุมไม่อาจทราบได้ว่าผู้ทำการจับกุมนั้นเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ เมื่อผู้ถูกจับต่อสู้ขัดขวางจึงไม่มีความผิดฐานต่อสู้อย่างโจ่งแจ้งพนักงานเนื่องจากขาดเจตนา เช่นเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 148/2513 ซึ่งวินิจฉัยว่า เจ้าพนักงานตำรวจเข้าตรวจค้นตัวจำเลยในที่เปลี่ยวโดยไม่ได้แต่งเครื่องแบบตำรวจ หรือแสดงหลักฐานให้เห็นได้ว่าตนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจทำการตามหน้าที่ ทั้งนี้ต่างฝ่ายต่างไม่รู้จักมาก่อน จำเลยไม่มีทางรู้ได้ว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ เช่นนี้ แม้จำเลยจะได้ทำการต่อสู้ขัดขวางมิให้เจ้าพนักงานตำรวจค้นเอาเงินทรัพย์สินใด ๆ ของจำเลยไปก็ตาม จำเลยก็หาไม่มีความผิดฐานต่อสู้อย่างโจ่งแจ้งพนักงานผู้กระทำตามหน้าที่ดังฟ้องโจทก์ไม่ ส่วน "การปฏิบัติตามหน้าที่" นั้นเป็นเงื่อนไขในการลงโทษซึ่งผู้ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงาน

ตามกฎหมายไม่จำเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว แต่ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ต้องปฏิบัติตามหน้าที่โดยชอบ ผู้ต่อสู้ขัดขวางจึงจะมีความผิดฐานนี้ได้ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการจับกุมผู้กระทำความผิดนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 บัญญัติว่า "ในการจับนั้นเจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทำการจับ ต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับแล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ พร้อมด้วยผู้จับ..." จากคำพิพากษาศาลฎีกานี้เจ้าพนักงานไม่ได้แจ้งข้อหาและไม่แจ้งผู้ที่จะถูกจับว่าเขาต้องถูกจับ อีกทั้งไม่ได้สั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ กลับสั่งให้คนขับรถขับรถไปสถานีตำรวจจึงถือไม่ได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายดังนั้น แม้ผู้ต่อสู้ขัดขวางจะรู้ว่าผู้จับกุมเป็นเจ้าพนักงานตำรวจก็ไม่มี ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและในการทางกลับกันหากเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้ว เมื่อผู้กระทำรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด ผู้กระทำอาจมีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานได้ แม้ว่าผู้กระทำจะไม่รู้ว่าเจ้าพนักงานนั้นปฏิบัติหน้าที่. กรณียกกันยะพงส์.